



Provincia de Corrientes
Poder Judicial



C01 41481/99

Nº 32

Corrientes, 23 de abril de 2025.-

Y VISTOS: Estos autos caratulados: “MEZA, ALICIA BEATRIZ; GÓMEZ, CARLOS ROBERTO; PAVÓN, GUMERCINDO Y RAYCO S.R.L. C/ EMPRESA CONSTRUCTORA Evisa S.A. S/ PEDIDO DE QUIEBRA”, Expte. Nº 41481/99, Secretaría Nº 19;

Y CONSIDERANDO:

I.- Que, mediante presentación electrónica del 06.03.2025 la Sra. Ramona del Carmen Lovato, mediante apoderado, se presenta en autos y expresa que actualmente es poseedora del inmueble identificado como Lote 3, 4 y 5 de la Manzana Nº 29, ubicado en la cuarta y quinta Sección del Paraje Lomas de esta ciudad, inscripto en el Registro de Propiedad Inmueble al Folio Real Nº 18243, Capital “A”. Relata que ejerce la posesión de manera continua desde el 10 de enero de 1990, realizando mejoras y manteniendo el predio en buen estado. Señala que respecto de los lotes mencionados, se han confeccionado mensuras que constituyen actos posesorios, como así también, se han pagado impuestos municipales y realizado construcciones de mejoras de gran valor. Refiere que ha iniciado juicio de prescripción contra Constructora Evisa S.A., el cual ha culminado con el dictado de caducidad y archivo del expediente, además de que se han extraviado documentales importantes relacionadas con la causa. Manifiesta que iniciará a la brevedad una nueva acción para el reconocimiento de su derecho posesorio. Continuando con el relato de los hechos, expresa que los lotes en cuestión fueron vendidos legítimamente por la empresa y que, por lo tanto, son poseídos con justo título, en forma pacífica e ininterrumpida y con ánimo de dueño desde hace más de 27 años, lo que torna improcedente cualquier intento de liquidación por parte de Evisa S.A. o la Sindicatura, accionar que considera contrario a la buena fe y seguridad jurídica, generando una grave vulneración de derechos posesorios consolidados. Describe los actos posesorios realizados por su parte. Plantea la nulidad de cualquier reclamo sobre los inmuebles vendidos por la empresa fallida, citando normativa y jurisprudencia que considera aplicable. Adjunta documental en formato digital. Solicita se tenga por acreditada su posesión de los Lotes Nº 3, 4 y 5 de la Manzana Nº 29; se declare la imposibilidad de cualquier acción judicial o extrajudicial que intente desconocer su

derecho posesorio y/o incluir dichos bienes en la liquidación concursal; y se ordene la suspensión del trámite liquidatorio sobre los inmuebles hasta la resolución de la prescripción adquisitiva.

Por Proveído N° 461 de fecha 07.03.2025 se corre vista a la Sindicatura, la cual contesta mediante escrito digital del 17.03.2025. Indica que el juicio de prescripción iniciado por la Sra. Lovato resultó caduco, y que respecto a la nueva acción, no surge del Sistema Iurix actuación alguna a la fecha, por lo que no existe constancia de prescripción de ninguno de los lotes identificados como 3, 4 y 5 de la Manzana 29. Expresa que no se observa de los antecedentes traídos por la presentante, que la sindicatura haya sido notificada formalmente del juicio de prescripción que denuncia, impidiendo ello que se ejerzan los derechos que se representan. Refiere que la documental adjunta consistente en Mensuras Nros. 25452U y 26456U datan de los años 2015 y 2016 respectivamente, y la mensura 32365U es de febrero del año 2025, no existiendo otra documental que acredite las posesiones que señala. Entiende que, si bien la posesión que se invoca es de causa anterior al concurso, no es así respecto del tiempo que alude para el ejercicio de su derecho a prescribir. Además, señala que se debe estar a lo dispuesto en las normas concursales, conforme a las cuales, ha concluido la oportunidad para que la presentante haga valer sus derechos. Aconseja que se continúe con el trámite de la subasta ordenada oportunamente. Mediante Providencia N° 865 del 04.04.2025 se llaman AUTOS PARA RESOLVER.

II.- Que, del examen de las constancias de la causa, se advierte que en el marco de este proceso de quiebra de la Constructora Evisa S.A., era necesario cumplir una serie de recaudos previos a dictar la orden de subasta del inmueble en cuestión.

A tal fin, mediante Auto N° 55 del 04.02.2025 se dispone lo siguiente: *“(…) En cuanto a los restantes LOTES N°2, 3, 4, 5, 6, se verifica la existencia de construcciones realizadas en dichos predios, como así también ocupantes en los mismos, por lo tanto se HACE SABER que deberán éstos últimos acreditar en su caso la documental oportunamente exhibida al oficial de justicia interviniente y a la sindicatura, o indicada por cada uno de ellos, a los fines de evaluar el título y la calidad que revisten, o en su caso informar sobre el estado procesal de la Prescripción adquisitiva señalada. En razón de ello, INTÍMASE a los Sres. Blanco Zalazar Pablo Antonio DNI N°11.465.913 y/o su esposa Sra. Cañete Ramona del Carmen DNI N°23.076.459, ocupantes del Lote N°2, Sra. Ramona del Carmen Lovato, ocupante de los Lotes N°3/4/5- a que comparezcan en estas actuaciones, a dichos efectos, todo*



Provincia de Corrientes
Poder Judicial

ello en el término de diez (10) días, y bajo apercibimiento de continuar con el trámite liquidatorio del inmueble antes individualizado (...).” En fecha 14.02.2025 se agrega digitalmente constancia de libramiento de cédulas, y en fecha 21.02.2025 se agregan las mismas debidamente diligenciadas.

En fecha 06.03.2025 la Sra. Ramona del Carmen Lovato se presenta, conforme lo ya relatado en forma precedente, manifestando que ejerce la posesión continua, pacífica e ininterrumpida hace más de 27 años de los lotes antes identificados, relatando una serie de actos posesorios, y adjuntando únicamente como prueba respaldatoria de la posesión copias de Mensuras N° 25452 “U” del 21.08.2015, N° 26456 “U” del 24.10.2016, y N° 32365 “U” del 24.02.2025. Asimismo, expresa haber promovido un juicio de prescripción, sin proporcionar datos concretos acerca de la fecha en que lo inició y bajo que número de expediente, tampoco adjunta documental al respecto, sólo refiere que el mismo ha finalizado por caducidad. En cuanto a la iniciación de un nuevo trámite de prescripción adquisitiva en relación al bien objeto de la presente liquidación, refiere que a la brevedad lo instará, sin que a la fecha surja que se haya concretado.

III.- Que, en el análisis de la cuestión traída a resolver, cabe tener presente que el decreto de quiebra fue dispuesto por Resolución N° 416 del 14 de junio de 2000 a fs. 64/68, ordenando la realización del pasivo en su punto 9). La misma se ha notificado mediante publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Provincia de Corrientes, que obra a fs. 201/226, a partir de la cual tiene efecto “erga omnes”. Se ha dispuesto la verificación de crédito en fecha 09.02.2001 mediante Resolución N° 30 obrante a fs. 418/426, y se presentó el informe general a fs. 599/601 en fecha 08.03.2001, con lo cual la determinación de la composición del activo y del pasivo del fallido se encuentra consolidada.

Respecto de los actos posesorios que alude la Sra. Lovato en su presentación de fecha 06.03.2025, expresa que datan de hace más de 27 años y que consisten en el mantenimiento y cerramiento del inmueble con alambre de tres hilos y postes, construcción de una casilla de madera luego reemplazada por una estructura sólida y amplia de material en plena etapa de construcción, desarrollo de huerta y plantaciones arbóreas, relleno del terreno y nivelación del suelo. Sin embargo, no aporta elementos de prueba que permitan evidenciar la antigüedad de la posesión que arguye. Adjunta copia simple de un boleto de compraventa con certificación notarial de firmas, celebrado entre Constructora Evisa S.A. y la Sra. Nicolasa Vera el día 10.01.1990, sin

que ello demuestre el inicio de la posesión de su parte en esa fecha.

Como lo expone nuestro Superior Tribunal de Justicia: *"(...) girando la oposición de la parte demandada sobre la posesión que del inmueble se arroga, el éxito de su defensa dependerá de que logre generar en el juez certeza judicial sobre la existencia de la supuesta relación posesoria. Esto es, no basta obviamente una acreditación menguada propia de los procedimientos cautelares, pero sí con sustento suficiente que dé visos bastantes a la alegada posesión (...) Es que nuestro sistema legal no contiene la presunción de que cualquier ocupación es para sí y a título de dueño, siendo carga de quien invoca el título de poseedor el acreditar el "animus domini" (...)." (Sentencia N° 171 del 16.12.2021 en autos "JEMAN SRL C/ SANDOVAL CLAUDIO FRANCISCO; FERNANDEZ ESTELA S/ DESALOJO").*

En cambio, acompaña copias de Mensuras para Prescripción Adquisitiva, N° 25452 "U" del 21.08.2015, N° 26456 "U" del 24.10.2016, y N° 32365 "U" del 24.02.2025, que tendrían idoneidad para demostrar que la Sra. Lovato ejerce la posesión de los lotes. Sin embargo, se trata de una fecha posterior a la declaración de quiebra (14.06.2000), a partir de la cual los mismos ya se encuentran bajo los efectos del desapoderamiento falencial, y, por ende, bajo la administración y disposición de la Sindicatura, que tiene su razón de ser en la conversación del patrimonio falimentario para su realización, lo que torna sin posibilidad el ejercicio de un derecho posesorio por su parte.

Se tiene dicho en doctrina que: *"El desapoderamiento, como instituto propio del derecho concursal, es el efecto asegurativo que permite mantener intangible el patrimonio, para liquidarlo y distribuir su producido entre los acreedores (...)" (Graziabile, Darío J., Régimen Concursal. Ley 24.522 Actualizada y Comentada, Tomo III, Arts. 77 a 176, Ed. Abeledo Perrot, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2014, p. 291). "La propiedad de los bienes se transfiere directamente del fallido a los adquirentes de los bienes en la etapa de liquidación. La pérdida de la propiedad se produce recién con la realización de los bienes. El corpus posesorio lo detenta el síndico con la única finalidad de administrarlo y participar de la ejecución forzada judicial que se haga (...)." (Graziabile, Darío J., op. cit., p. 298).*

Es decir, que todos los bienes que componen el patrimonio del fallido, bajo título tendiente a transmitir la propiedad, se encuentran alcanzados por los efectos del desapoderamiento. En este caso, a la fecha de la quiebra (14.06.2000), los Lotes 3, 4 y 5 de la Manzana 29 se encontraban bajo titularidad registral de Constructora Evisa



Provincia de Corrientes
Poder Judicial

S.A., sin que existan elementos que permitan evidenciar la existencia de otro titular con mejor derecho, puesto que la presentante no acredita la posesión en dicha fecha, ni tampoco que haya obtenido el reconocimiento de su derecho a través del juicio de prescripción adquisitiva.

IV.- En función de todo lo expuesto, entiendo que la pretensión de la Sra. Ramona del Carmen Lovato de fecha 06.03.2025 debe desestimarse por los motivos antes expuestos.

En cuanto a la imposición de costas, de acuerdo a la forma en que se resuelve la cuestión y el hecho de que los presentantes podían creerse con derecho a efectuar los planteos esgrimidos, considerando que deben imponerse por su orden.

Por ello,

RESUELVO:

1º) Rechazar el pedido de suspensión de subasta presentado en forma digital el día 06.03.2025, por parte de la Sra. Ramona del Carmen Lovato, mediante apoderado. Con costas por su orden.

2º) INSÉRTESE, REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

Dra. MARINA ALEJANDRA ANTÚNEZ
Juez
Juzgado Civil y Comercial N°9
Corrientes

STEFANIA GRIECO BARRIONUEVO
Abogada - Secretaria
Juzgado Civil y Comercial N° 9
Corrientes

